P U T U S A N

Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Ramadani Alias Dani;
2. Tempat lahir : Karang Anyar;;
3. Umur/Tanggal lahir : 37/4 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun VII B Desa Karang Anyar Kec Beringin Kab Deli Serdang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Ada;

Terdakwa Ramadani Alias Dani ditahan sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 17 Arpril 2023;

Terdakwa Ramadani Alias Dani ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;

1.1. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan tanggal 17 Mei 2023;

2. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Mei 2023 sampai dengan tanggal 5 Juni 2023;

3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Mei 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;

3.1. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Juni 2023 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 29 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1042/Pid.Sus/2023/PN Mdn tanggal 30 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **Ramadani Alias Dani** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I", sebagaimana dimaksud dalam pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana.

2. Menyatakan terdakwa **Ramadani Alias Dani** dijatuhi pidana dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (Satu) gram Netto

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ

Dirampas untuk Negara

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa ia terdakwa Ramadani als Dani bersama dengan Armadi als Gepeng (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 ekira pukul 16.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan. Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam, "sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman", perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi Roni Damara Sitepu dan saksi Poltak Napitupulu SH, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya seorang residivis narkotika yang dikenal bernama Ramadani alias Dani ciri-ciri khusus memiliki tato pada bagian tangan kirinya, kembali mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana narkotika dengan cara jual beli narkotika dan sering melintas di Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang. Atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saksi-saksi melakukan penyisiran di lingkungan Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang mencari keberadaan terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 16.45 wib di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan melintas 1 (satu) unit kendaraan Supra X 125 nomor Plat BK 3804 MAJ yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki, yang mana laki-laki yang di bonceng memiliki ciri-ciri seperti terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi-saksi langsung mengejar dan menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Armadi als Gepeng (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian oleh Armadi als Gepeng yang mengemudikan sepeda motor tersebut menghentikan kendaraan miliknya, lalu saksi-saksi mengatakan bahwa saks-saksi adalah petugas kepolisian, saat itu terlihat terdakwa gugup atau takut dengan menyembunyikan tangannya, saat itu juga saksi Roni Damara Sitepu langsung mengatakan "apa itu", kemudian terdakwa menunjukkan isi tangannya yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Armadi als Gepeng dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan Armadi als Gepeng, namun tidak ditemukan barang bukti lain selain narkotika jenis sabu yang sebelumnya ditemukan dari tangan terdakwa, dan kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan surat kendaraan. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Armadi als Gepeng serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (Satu) gram Netto dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ.

Bahwa shabu-shabu tersebut diperoleh oleh terdakwa dan Armadi als Gepeng dengan membelinya dari seorang bernama Abang pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekira pukul 16.00 wib di Bagan Percut Sei Tuan seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Armadi als Gepeng (dilakukan penuntutan terpisah) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Ramadani Als Dani dan Armadi Als Gepeng berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat netto 1 (satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2400/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Armadi Als Gepeng dan Rahmadani Als Dani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa Ramadani als Dani bersama dengan Armadi als Gepeng (dilakukan penuntutan terpisah) pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 ekira pukul 16.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2023 bertempat di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan. Sumatera Utara atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Lubuk Pakam, “sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bermula saksi Dedi A. Sitorus bersama dengan saksi Roni Damara Sitepu dan saksi Poltak Napitupulu SH, mendapatkan informasi dari masyarakat bahwasannya seorang residivis narkotika yang dikenal bernama Ramadani alias Dani ciri-ciri khusus memiliki tato pada bagian tangan kirinya, kembali mengulangi perbuatannya melakukan tindak pidana narkotika dengan cara jual beli narkotika dan sering melintas di Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang. Atas informasi tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 saksi-saksi melakukan penyisiran di lingkungan Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang mencari keberadaan terdakwa. Selanjutnya sekitar pukul 16.45 wib di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang tepatnya di pinggir jalan melintas 1 (satu) unit kendaraan Supra X 125 nomor Plat BK 3804 MAJ yang dikendarai 2 (dua) orang laki-laki, yang mana laki-laki yang di bonceng memiliki ciri-ciri seperti terdakwa. Melihat hal tersebut, saksi-saksi langsung mengejar dan menghentikan kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa bersama dengan Armadi als Gepeng (dilakukan penuntutan terpisah). Kemudian oleh Armadi als Gepeng yang mengemudikan sepeda motor tersebut menghentikan kendaraan miliknya, lalu saksi-saksi mengatakan bahwa saks-saksi adalah petugas kepolisian, saat itu terlihat terdakwa gugup atau takut dengan menyembunyikan tangannya, saat itu juga saksi Roni Damara Sitepu langsung mengatakan “apa itu”, kemudian terdakwa menunjukkan isi tangannya yang ternyata berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi-saksi langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Armadi als Gepeng dan melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pakaian dan kendaraan yang digunakan oleh terdakwa dan Armadi als Gepeng, namun tidak ditemukan barang bukti lain selain narkotika jenis sabu yang sebelumnya ditemukan dari tangan terdakwa, dan kendaraan yang digunakan juga tidak dilengkapi dengan surat kendaraan. Selanjutnya saksi-saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Armadi als Gepeng serta menyita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (Satu) gram Netto dan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ.

Bahwa perbuatan terdakwa bersama dengan Armadi als Gepeng (dilakukan penuntutan terpisah) dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti tanggal 12 April 2023 dari Dir Resnarkoba Polda Sumut bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa Ramadani Als Dani dan Armadi Als Gepeng berupa 1 (satu) bungkus

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik bening berisi narkotika jenis shabu dengan berat brutto seberat 1,25 (satu koma dua lima) gram dan berat netto 1 (satu) gram untuk kepentingan pemeriksaan labfor dan kemudian sisa dari pemeriksaan labfor seberat 0,8 (nol koma delapan) gram dikembalikan kepada Penyidik guna untuk pemeriksaan di Persidangan.

Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab : 2400/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama Armadi Als Gepeng dan Rahmadani Als Dani adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagimana diatur dan diancam Pidana pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Dedi A Sitorus dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
   - Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.45 Wib atas informasi yang didapat dari masyarakat adanya tindak pidana jual beli narkotika yang dilakukkan oleh Terdakwa di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Armadi Als Gepeng
   - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. dari tangan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Nomor Plat Kendaraan BK 3804 MAJ, Nomor Rangka MH1JB8113CK800444, Nomor Mesin JI381E 1797332 disita dari Armadi Als Gepeng
   - Bahwa kemudian saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti sabu yang ditemukan diperoleh dari Abang (Dalam lidik).

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

2. Roni Damara Sitepu dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.45 Wib atas informasi yang didapat dari masyarakat adanya tindak pidana jual beli narkotika yang dilakukkan oleh Terdakwa di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang saksi dan Tim melakukan penyelidikan dan penangkapan terhadap Terdakwa dan Armadi Als Gepeng
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu. dari tangan terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Nomor Plat Kendaraan BK 3804 MAJ, Nomor Rangka MH1JB8113CK800444, Nomor Mesin JI381E 1797332 disita dari Armadi Als Gepeng
- Bahwa kemudian saksi dan Tim menginterogasi Terdakwa mengakui barang bukti sabu yang ditemukan diperoleh dari Abang (Dalam lidik).
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

3. Armadi alias Gepeng dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.45 Wib di saksi bersama dengan Terdakwa Ramadani Alias Dani ditangkap oleh Petugas Kepolisian Polda Sumut di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kec Batang Kuis Kab Deli Serdang;
- Bahwa pada saat saksi dengan terdakwa Ramadani Alias Dani ditangkap dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Nomor Plat Kendaraan BK 3804 MAJ, Nomor Rangka MH1JB8113CK800444, Nomor Mesin JI381E 1797332;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa saksi memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang disebut Abang (Dalam Lidik) untuk digunakan bersama Terdakwa Ramadani Alias Dani.
- Bahwa kemudian saksi dan Terdakwa Ramadani Alias Dani bersama barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.45 Wib Terdakwa bersama dengan Armadi Alias Gepeng ditangkap oleh pihak kepolisian saat berada di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat penangkapan dilakukan penggeledahan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dari terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Nomor Plat Kendaraan BK 3804 MAJ, Nomor Rangka MH1JB8113CK800444, Nomor Mesin JI381E 1797332 disita dari Armadi Alias Gepeng.
- Benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang disebut Abang (Dalam Lidik);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menguasai narkotika Jenis Sabu kemudian terdakwa bersama dengan barang bukti dibawa ke Kantor Dit. Resnarkoba Polda Sumut guna proses selanjutnya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (Satu) gram Netto;
- 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab :2400/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang diperiksa dan ditandangani oleh Debora M Hutagaol, S.Si, M.Farm, Apt dan R. Fani Miranda, S.T. serta diketahui dan ditandatangani oleh. Wa Kabid Labfor Polda Sumut AKBP Ungkap Siahaan, M.Si, berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik terdakwa atas nama ARMADI Als GEPENG dan RAMADANI Als DANI adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.45 Wib Terdakwa bersama dengan Armadi Alias Gepeng ditangkap oleh pihak kepolisian saat berada di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dari terdakwa dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Nomor Plat Kendaraan BK 3804 MAJ, Nomor Rangka MH1JB8113CK800444, Nomor Mesin JI381E 1797332 disita dari Armadi Alias Gepeng.
- Benar terdakwa memperoleh narkotika jenis shabu tersebut dari seorang laki-laki yang disebut Abang untuk digunakan bersama Armadi Alias Gepeng;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan laboratories Kriminalistik Nomor Lab :2400/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 barang bukti yang ditemukan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

-

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta huykum yang diperoleh dipersidangan, termasuk tertangkap tangan sedang menguasai narkotika sebagaimana dalam pasal 112 sehingga terdakwa dibebaskan dari dakwaan primer;

Menimbang, bahwa dengan demikian akan dipertimbngkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

1. Unsur setiap orang;

2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

3. Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah Subyek Hukum sebagai Pelaku atau yang melakukan suatu perbuatan hukum atau peristiwa hukum yaitu orang perseorangan, sekolompok orang atau Badan Hukum yang dalam perkara ini adalah pelaku dari perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa Ramadani Alias Dani dengan identitas tersebut diatas yang didakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa adalah orang maka menurut Ilmu Hukum, orang adalah termasuk dalam pengertian Subyek Hukum atau Pelaku dari suatu perbuatan atau peristiwa hukum, maka pengajuan Terdakwa sebagai Subyek Hukum adalah telah terbukti memenuhi ketentuan hukum maka unsur ini dinyatakan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum dan oleh karenanya akan dipertimbangkan berikutnya apakah Terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut;

Ad.2. Unsur Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak disetarakan dengan unsur melawan hukum yang maksudnya adalah adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh Pelaku yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur perbuatan itu dalam perkara aquo adalah perbuatan yang berkaitan dengan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa perbuatan dalam pasal ini adalah bersifat Alternatif yang berarti apabila salah satu dari perbuatan yang ditetapkan itu dinyatakan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

terbukti maka perbuatan tersebut adalah telah merupakan suatu tindak pidana yang sudah selesai dan dapat dijatuhi pidana sehingga untuk menyatakan surat dakwaan dalam pasal ini terbukti menurut hukum, tidak perlu dipertimbangkan semuanya perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum maka terlebih dahulu dipertimbangkan tentang perbuatan yang telah dilakukan itu, karena adanya unsur tanpa hak atau melawan hukum adalah melekat pada perbuatan yang dilakukan dan yang diancam hukuman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki atau menguasai adalah bahwa barang tersebut adalah miliknya atau kepunyaannya si Pelaku itu sendiri baik untuk sebahagian maupun untuk seluruhnya atau barang itu secara fisik berada pada penguasaan Pelaku secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa barang yang dimaksud adalah Narkotika yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana dalam Lampiran Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan Fakta Hukum tersebut diatas bahwa pada hari Rabu tanggal 12 April 2023 sekitar pukul 16.45 Wib Terdakwa bersama dengan Armadi Alias Gepeng ditangkap oleh pihak kepolisian saat berada dipinggir jalan di Dusun 6 Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang kemudian pada saat dilakukan penangkapan ditemukan 1 (Satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu dari terdakwa yang diperoleh dari seorang laki-laki yang disebut Abang untuk digunakan bersama dengan Armadi Alias Gepeng dan 1 (satu) unit sepeda motor Supra X 125 Warna Hitam Nomor Plat Kendaraan BK 3804 MAJ, Nomor Rangka MH1JB8113CK800444, Nomor Mesin JI381E 1797332 disita dari Armadi Alias Gepeng.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka keadaan tersebut maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa termasuk dalam kategori Tertangkap Tangan memiliki atau menguasai Shabu-shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :2400/NNF/2023, tanggal 28 April 2023 yang menerangkan bahwa terhadap Barang Bukti Shabu-shabu yang disita dari Terdakwa telah diperiksa dengan kesimpulan barang bukti tersebut adalah benar mengandung Narkotika Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka tertangkap tangannya Terdakwa adalah menguasai atau memiliki padanya Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dalam Bab VI Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah diatur mengenai Peredaran, Penyaluran dan Penyerahan narkotika;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 35 undang-undang ini menentukan bahwa Peredaran Narkotika adalah meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 dan 8 Undang-undang Narkotika ditentukan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Menimbang, bahwa dalam rangka peredaran, penyaluran dan penyerahan Narkotika dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah mengatur tentang perizinan badan-badan atau lembaga dalam peredaran Narkotika dan tidak mengenal adanya pribadi atau perseorangan untuk menguasai, memiliki, menyimpan maupun menyerahkan Narkotika Golongan I bahkan Narkotika Golongan I dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah selaku pribadi atau perseorangan yang tidak memenuhi ketentuan terkait akan Penguasaan atau Pemilikan Narkotika tersebut maka perbuatan Terdakwa tersebut telah tidak sesuai dan bahkan telah bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan sebagaimana dalam ketentuan diatas, dan selama persidangan ternyata Terdakwa tidak bisa membuktikan atau bmenunjukkan Izin dari Instansi yang berwenang untuk itu maka pemilikan atau penguasaan Terdakwa akan Narkotika Golongan I tersebut adalah telah tanpa hak atau telah melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Dan Yang Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan suatu keadaan Kerjasama Pelaku sehingga setiap peran masing-masing dikategorikan sebagai Pelaku Perbuatan dan dapat dijatuhi Pidana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Terdakwa dan bersesuaian dengan Keterangan Saksi yang melakukan Penangkapan terhadap Terdakwa bahwa narkotika yang disita dari Terdakwa adalah sebagai Narkotika yang dibeli Terdakwa dengan saksi Armadi Alias Gepeng untuk digunakan Bersama sehingga Narkotika yang ditemukan dari tangan Terdakwa adalah milik Bersama dengan saksi Armadi Alias Gepeng dan dalam perolehan Narkotika tersebut terdapat adanya Kerjasama yang disadari, maka Terdakwa bersama saksi Armadi Alias Gepeng adalah sebagai Pelaku dan Pemilik Narkotika tersebut, oleh karena itu keduanya dinyatakan sebagai secara Bersama-sama memiliki Narkotika Golongan I secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti menurut hukum memenuhi semua unsur dalam Dakwaan Primer yaitu secara melawan hukum memiliki atau menguasai Narkotika Golongan I sebagaimana dalam dakwaan Primer pasal 112 ayat 1(satu) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat 1(satu) Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer tersebut diatas;

Menimbang, bahwa selama persidangan perkara ini, tidak ditemukan adanya alasan-alasan Pemaaf maupun alasan-alasan Pembenar pada diri Terdakwa atas perbuatannya tersebut, maka Terdakwa harus dimintai pertanggung-jawaban pidana atas perbuatannya tersebut dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan Tindak pidana maka akan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang, bahwa berkaitan terhadap barang bukti sebagaimana diajukan dalam perkara ini tuntutan Penuntut Umum sepanjang mengenai barang bukti dinilai telah sesuai dengan hukum dan akan ditentukan statusnya sesuai tuntutan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka berdasarkan pada ketentuan Pasal 222 KUHAP kepadanya haruslah

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dibebankan untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya telah ditentukan sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dan Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka majelis berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan pemidanaan pada diri dan perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menghambat program pemerintah dalam memberantas Narkoba
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat
- Terdakwa sudah pernah dihukum

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1 Menyatakan Terdakwa Ramadani Alias Dani dengan identitas tersebut diatas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer.

2 Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut.

3 Menyatakan Terdakwa Ramadani Alias Dani dengan identitas tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Secara Bersama-sama dan Melawan Hukum Memiliki Narkotika Golongan I”.

4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Ramadani Alias Dani tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan Pidana Denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila Pidana Denda

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.

5 Menetapkan agar masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut.

6 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam Tahanan.

7 Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu seberat 1 (Satu) gram Netto dirampas untuk dimusnahkan sedangkan 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 BK 380 MAJ dirampas untuk Negara.

8 Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 01 Agustus 2023 oleh kami, Oloan Silalahi., S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Ahmad Sumardi, S.H.,M.Hum, M.Nazir, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MHD. Yusuf, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Erning Kosasih, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Ahmad Sumardi, S.H.., M.Hum	Oloan Silalahi., S.H., M.H.
M. Nazir, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

MHD. Yusuf, SH.,MH

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)